

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1766/2531

ร้อยตำรวจโทชาติรี ณ วิทยานันท์

โจทก์

นางนารี อักษรศิริ

จำเลย

ร้อยตำรวจโทชาติรี ณ วิทยานันท์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า คดีนี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ จำเลยจึงไม่ใช่ผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวอันที่จะต้องพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดอีกต่อไป ดังนั้นโจทก์จึงไม่อาจจะอายัดทรัพย์สินของจำเลยที่ได้ขออายัดไว้ต่อไปได้ ทั้งนี้หากจำเลยได้รับทรัพย์สินคืนไป จำเลยอาจยกย้ายทรัพย์สินไปให้พ้นเสียจากอำนาจศาล เพื่อมิให้โจทก์หรือเจ้าหนี้อื่นได้รับชำระหนี้ หากโจทก์ชนะคดีในที่สุดแล้วก็ไม่อาจที่จะทำการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของจำเลยได้อีก โจทก์ได้ยื่นฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้คุ้มครองทรัพย์สินของจำเลยไว้ชั่วคราวก่อนศาลฎีกาพิพากษา

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 84)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 74,73)

คำสั่ง

คำร้องของโจทก์พอแปลได้ว่า โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล  
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นเป็นการสมควรจึงให้  
งดการอายัดทรัพย์สินของจำเลยไว้ระหว่างฎีกา

---

คำร้องของโจทก์พอแปลได้ว่า โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล  
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นเป็นการสมควรจึงให้  
งดการอายัดทรัพย์สินของจำเลยไว้ระหว่างฎีกา

(ดุสิต วราโห-เดชา สุวรรณโณ-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา                      กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ